

Nr. 105 Aufzeichnung des Reichsministers der Finanzen für den Preußischen Ministerpräsidenten. 7. Mai 1938*R 2/59392, Bl. 154–160 Durchschlag¹**Beginn:**Beginn:*

[Neuregelung des Finanzausgleichs]

I

Wehrhaftmachung und Vierjahresplan stellen das Reich vor Aufgaben, die ungewöhnliche Mittel erfordern. Durch die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich tritt eine neue Aufgabe hinzu. Das Reich muß daher alle ihm zur Verfügung stehenden Quellen bis auf das äußerste ausschöpfen. Auf der anderen Seite hat sich die Lage der Gemeindefinanzen außerordentlich gebessert. Eine weitere Steigerung der Einnahmen der Gemeinden ist zu erwarten. Vom Standpunkt einer einheitlichen Finanzpolitik aus, die eine Zusammenfassung der Kräfte *aller* öffentlichen Körperschaften für die dringlichsten Aufgaben verlangt, ist es nicht zu verantworten, das Reich notleidend werden zu lassen und den Gemeinden Mittel über den notwendigen Bedarf hinaus zuzuführen. Es würde dies auch volkswirtschaftlich nicht zu vertreten sein, da die durch Rohstoff- und Arbeitermangel eingetretenen Spannungen durch das Auftreten nicht unbedingt erforderlicher Gemeindeaufträge (Baumarkt!²) verschärft werden würden.

So ergibt sich vom Standpunkt des Reichs aus die Notwendigkeit, nach der Lage der Gemeindefinanzen die Möglichkeit, Steuereinnahmen der Gemeinden diesen zu entziehen und dem Reich zuzuführen.

Aus dem gleichen Gedankengang heraus hat der Preußische Finanzminister, von der Lage der Länder, insbesondere Preußens aus gesehen, bereits im Herbst letzten Jahres gelegentlich der Neuregelung des innerpreußischen Finanzausgleichs beantragt, die Finanzausweisungen des Landes im Falle einer weiteren Steigerung der eigenen Steuern der Gemeinden um einen gewissen Bruchteil dieser Verbesserungen zu kürzen. Auch andere Länder haben Anträge ähnlicher Art an mich gerichtet. Die Länder erfüllen auf kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet wichtige Reichsaufgaben, die steigende Tendenz aufweisen. Dagegen sind durch Plafondsgesetz und Realsteuerreform³ ihre Einnahmen erstarrt. Dem Verlangen, daß bei steigenden Einnahmen die von den Ländern zu erfüllenden Reichsaufgaben nicht hinter den Gemeindeaufgaben zurücktreten müssen, kann die Berechtigung nicht versagt werden.

II

¹ Ausfertigung in zwei Exemplaren dem PrMP z. Hd. von StS Körner übersandt als „kurze Darstellung, die über den Stand der von mir zur Erörterung gestellten Fragen einer Neuregelung des Finanzausgleichs Auskunft gibt. Der Herr Preuß. Finanzminister hat die Unterlagen geprüft und ist einverstanden.“ R 2/59392, Bl. 153. Die Aufzeichnung diente der Vorbereitung einer preuß. Ministerratssitzung, welche der PrFM Popitz am 28. 4. 1938 beantragt und die auch der RFM mit Schreiben vom 30. 4. gefordert hatte: Die Finanzlage des Reichs verlange „eine *schnelle* und *durchgreifende* Entscheidung. Sie verträgt keinen Aufschub. Ich bitte deshalb, die beantragte Besprechung schon im Laufe der nächsten Woche stattfinden zu lassen.“ Ebd. Bl. 152; Dok. Nr. 99 Anm. 4. Die Ministerratssitzung war mittlerweile für den 10. 5. angesetzt; u. Anm. 10. – Zur Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 70, 87, 99.

² Vgl. Dok. Nr. 117 zu Anm. 5–8.

³ S. die Hinweise in Dok. Nr. 70 Anm. 7–8.

In welcher Form und in welcher Höhe sollen die Gemeinden herangezogen werden?

Gegenüber 1933 weist das Jahr 1937 auf der Ausgabeseite der Gemeindeetats eine Entlastung (Wohlfahrtswesen und Schuldendienst) um 800 Millionen und auf der Einnahmeseite ein Steuer-
mehraufkommen von 1,1 Mill[iarden] RM auf. Dieser Verbesserung von 1,9 Milliarden RM steht ein
Absinken von Einnahmen aus dem Erwerbsvermögen und ein Mehrbedarf zur Erfüllung ihrer im
Verhältnis zu den Krisenjahren notwendig gestiegenen Aufgaben gegenüber. Man kann aber den
Betrag, den die Gemeinden ohne Beeinträchtigung ihrer eigenen Belange abgeben können, auf rd.
500 Millionen RM ansetzen.

In Betracht kommen zwei Wege: die Abgabe bestimmter Einnahmequellen und die Abschöpfung
eines künftigen Mehraufkommens⁴. Für den ersten Weg kommen in Frage:

– a)

die Körperschaftsteuer aus den gemeindlichen Versorgungsbetrieben, die bisher an die Gemeinden
rücküberwiesen wird,

– b)

die Grunderwerbsteuer,

– c)

die Gemeindebiersteuer;

das zweite Ziel kann durch Kürzung der Überweisungen an die Gemeinden um einen bestimmten
Prozentsatz des Mehraufkommens erreicht werden, den Realsteuern und Bürgersteuer künftig im
Vergleich zu 1937 erbringen.

Wenn man rechnet, daß den Gemeinden, bei denen die Gemeindebiersteuer eine besondere Stütze
der Gemeindefinanzen gewesen ist, für einige Übergangsjahre rd. 10% des Aufkommens rückver-
gütet werden müssen, und daß Realsteuern und Bürgersteuer 1938 schätzungsweise ein Mehrauf-
kommen von 250 Millionen RM gegenüber 1937 erbringen werden, so ergibt sich folgende Berech-
nung, falls man alle vier Maßnahmen bereits voll für 1938 anwenden wollte und könnte:

1. Körperschaftsteuer der öffentlichen Versor- 120 Mill. RM
gungsbetriebe

2. Grunderwerbsteuer # = 94 Mill. RM

3. Einbau der Gemeindebiersteuer in die Reichs- 153 Mill. RM
biersteuer (170 Mill. RM abzüglich 10%)

4. Abschöpfung des Mehraufkommens von 250 150–167 Mill. RM
Mill. RM (zu # oder #) =

zus. 517–534 Mill. RM

III

In einer Chefbesprechung zwischen Reichsminister des Innern, Reichsfinanzminister und Preuß.
Finanzminister⁵ wurde Übereinstimmung darüber erzielt, daß für 1938

– 1.

die Rücküberweisung der Körperschaftsteuer aufgehoben würde,

– 2.

von der Grunderwerbsteuer das Reich 3% für sich in Anspruch nehmen, 2% den Gemeindeverbänden
belassen sollte.

⁴ Zu den nachfolg. genannten Maßnahmen und ihrem geschätzten Ertrag vgl. die differierenden Angaben im ersten Referenten-
entw. des 3. FinanzausgleichsÄndG vom 23. 3. 1938: Dok. Nr. 70 Anm. 1.

⁵ Am 26. 3. 1938: Dok. Nr. 70.

– 3.

Auch der Aufhebung der Gemeindebiersteuer wurde grundsätzlich zugestimmt; offen blieb der Zeitpunkt der Aufhebung; der Innenminister schlug den 1. Oktober 1938 vor.

– 4.

Über Form und Zeitpunkt der Kürzung des Mehraufkommens wurde keine Einigung erzielt. Hierüber sollte nach Vorlage eines neuen Entwurfs in einer erneuten Besprechung Entscheidung getroffen werden.

Auf Grund dieses Ergebnisses hatte der Reichsfinanzminister einen neuen Entwurf⁶ aufgestellt, der vorsah, daß das Aufkommen an Körperschaftsteuer der öffentlichen Versorgungsbetriebe und # der Grunderwerbsteuer alsbald, die Gemeindebiersteuer ab 1. Oktober 1938 dem Reiche zufallen und daß die Abschöpfung des Steuerzuwachses am 1. April 1939 beginnen sollte. Er hatte zu einer Chefbesprechung eingeladen⁷, in der über die aus der Anlage ersichtlichen Punkte Entscheidung getroffen werden sollte.

Der Reichsminister des Innern hat in zwei Schreiben vom 19. und 22. April⁸

– 1.

jede Kürzung der gemeindlichen Einnahmequellen, die für 1938 den Gesamtbetrag von 300–330 Millionen RM übersteigt, abgelehnt,

– 2.

die Zustimmung zu dieser Kürzung von einer Reihe von Bedingungen abhängig gemacht,

– 3.

einer Regelung der Abschöpfung des Steuerzuwachses durch Gesetz widersprochen und nur eine Prüfung dieser Frage im Laufe dieses Rechnungsjahres zugesagt und eine Chefbesprechung über einen Entwurf, der diese Frage bereits regelt, abgelehnt.

Auf der anderen Seite müssen der Reichsfinanzminister und der Preußische Finanzminister an der alsbaldigen Regelung dieser Frage festhalten. Von beiden Finanzministern wird betont, daß die Neuregelung des Finanzausgleichs eine einheitliche Maßnahme darstelle und deshalb in dem zu erlassenden Gesetz zur Neuregelung des Finanzausgleichs auch die Frage der Kürzung der Reichssteuerüberweisungen mitgeregelt werden müsse, zumal sie für die Gestaltung des inneren Finanzausgleichs im Land Preußen von wesentlicher Bedeutung ist. Eine Regelung sei umso unbedenklicher, als bei der Bemessung desjenigen Betrags, der durch Verlagerung von Steuereinnahmen den Gemeinden entzogen wird, die Ergebnisse des Rechnungsjahrs 1937 zugrunde gelegt sind, die Kürzung der Reichssteuerüberweisungen aber nur insoweit erfolgen soll, als über das Jahr 1937 hinaus sich Mehrerträge bei den Gemeindesteuern ergeben.

IV

Die Kürzung des Mehraufkommens ist aus folgenden Gründen unbedenklich und notwendig:

– 1.

Die Finanzlage der Gemeinden bleibt gesund, da nur von einem Gesamtmehraufkommen gegenüber 1937 ein Teil weggenommen wird.

– 2.

Während die Wegnahme von Steuerquellen (Grunderwerbsteuer, Biersteuer) alle Gemeinden, auch diejenigen, die noch in Schwierigkeiten sich befinden, trifft, kann die Kürzung des Mehraufkommens im Finanzausgleichsweg auf diejenigen Gemeinden verlagert werden, denen es gut geht.

⁶ Vom 14. 4. 1938; s. R 2/59392, Bl. 129–139; auch Dok. Nr. 70 Anm. 27.

⁷ Mit Schreiben an den RIM und PrFM vom 12. 4. 1938 auf den 25. April, 11 Uhr; R 2/59392, Bl. 128.

⁸ Dok. Nr. 87 sowie dort Anm. 15.

– 3.

Aus den anfangs genannten volkswirtschaftlichen Gründen ist es von entscheidender Bedeutung, eine Vermehrung der Spannungen durch Bauaufträge besonders günstig gestellter Gemeinden auf dem von den Finanzministern vorgeschlagenen Wege zu verhindern.

Vom Standpunkt des Reiches aus ist daher dem preußischen Vorschlag, die Kürzung des Mehraufkommens bereits 1938 eintreten zu lassen, der Vorzug zu geben. Soll der Gesamtbetrag der Kürzung der gemeindlichen Einnahmequellen die vom Innenminister genannte Summe nicht übersteigen, müßte die Aufhebung der Gemeindebiersteuer auf 1939 verschoben werden. Es würde sich für 1938 dann folgendes Bild ergeben:

1. Körperschaftsteuer der öffentlichen Versor-	120 Mill. RM
gungsbetriebe	
2. Grunderwerbsteuer (nur für 10 Monate)	78,5 Mill. RM
3. Abschöpfung des Mehraufkommens	150–167 Mill. RM
	348,5–365,5 Mill. RM

Dieser Betrag würde praktisch noch dadurch sich verringern, daß durch eine Ausnahmeregelung für die Städte Berlin, München, Nürnberg, Hamburg diesen Städten die entzogenen Beträge ganz oder teilweise für die Durchführung der Führerbauten zurückerstattet werden müßten⁹. Hierdurch käme man auf den vom Innenminister genannten Höchstbetrag von 300–330 Mill. RM¹⁰.

⁹ Vgl. die Hinweise Dok. Nr. 87 Anm. 6 und Dok. Nr. 99 Anm. 8.

¹⁰ In der Sitzung des Preuß. Ministerrats am 10. 5. 1938 setzte sich der RIM im wesentlichen durch; Tischvorlage für RIM Frick und hs. Vm. von StS Pfundtner: R 1501/5491, S. 139–153. MD Kritzingen, der als Vertreter von Lammers daran teilnahm, hielt über das Ergebnis fest: „Von den Gemeindesteuern werden im Rechnungsjahre 1938 für das Reich in Anspruch genommen:

a) die Körperschaftsteuer der Gemeinde-	= etwa	140 000 000 RM,
betriebe		
b) 3% der Grunderwerbsteuern	= etwa	73 000 000 RM,
c) Biersteuer ab 1. 10.	= etwa	77 000 000 RM.

Die Forderung des Preußischen Finanzministers, darüber hinaus für Preußen noch einen Teil der Mehreinnahmen der Gemeinden aus Real- und Bürgersteuern zur Verfügung zu stellen, wurde abgelehnt. Es soll geprüft werden, ob das für 1939 möglich sein wird. Um dem Finanzbedarf Preußens Rechnung zu tragen, soll für 1938 das sogenannte Plafondgesetz vom 30. März 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 315) zu Gunsten der Länder geändert werden.“ R 43 II/789, Bl. 172. Protokoll-Ablichtung und Regest: DIE PROTOKOLLE DES PREUSSISCHEN STAATSMINISTERIUMS 1817–1934/38, hg. von der Berlin-Brandenburg. Akad. der Wissenschaften unter der Leitung von Jürgen Kocka und Wolfgang Neugebauer (Acta Borussica, N. F.), Bd. 12: 1925–38, bearb. v. Reinhold Zilch und Bärbel Holtz, Hildesheim 2004, Nr. 396. – Stellungnahme des RFM zu den Forderungen der Kommunalabt. des RIM im einzelnen und Fortgang s. Dok. Nr. 107.

Zitierhinweis

Nr. 105 Aufzeichnung des Reichsministers der Finanzen für den Preußischen Ministerpräsidenten. 7. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d105>